

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 55/2535

นายคำหา วิปัญญา กับพวก

โจทก์

นายทองเต็ม ทูคำมี กับพวก

จำเลย

นายจำลอง อาภัสสมภพ ทนายจำเลยทั้งสี่

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยทั้งสี่ยื่นฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้จำเลย ทั้งสี่ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 แก้ไขใหม่ จึงไม่รับฎีกา

จำเลยทั้งสี่เห็นว่าคดีนี้ราคาที่ดินพิพาทสูงขึ้น และในขณะที่ ยื่นฎีกามีราคาสูงถึง 338,350 บาท ราคาทรัพย์สินหรือจำนวน ทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาจึงเกินกว่าสองแสนบาทหาต้องห้าม มิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงไม่ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกา ของจำเลยทั้งสี่ไว้พิจารณาพิพากษา ต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 103 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์มีสิทธิในที่ดินมือเปล่าหมู่ 5ตำบลบุฝ้ายอำเภอ ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่33 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวา ตามแผนที่สังเขปท้ายฟ้อง ให้จำเลยทั้งสี่ถอนคำร้องคัดค้านที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงานที่ดินอำเภอ ประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2531ถ้าไม่ถอนให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสี่ ห้ามจำเลยทั้งสี่เกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสี่ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 94)

ทนายจำเลยทั้งสี่จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 101)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกา ไม่เกินสองแสนบาทที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่ 12 พ.ศ. 2534 มาตรา 18 นั้น หมายความว่าราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่คู่ความฝ่ายที่ฎีกาซึ่งแพ้คดีหรือชนะคดีแต่ เพียงบางส่วนในชั้นอุทธรณ์ ได้ฎีกาขอให้ตนเป็นฝ่ายชนะคดีทั้งหมด หรือชนะคดีเพิ่มเติมจากที่ชนะคดีมาแล้วบางส่วนให้เต็มตาม ราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาท อันกำหนดมา แต่ศาลชั้นต้น ดังนั้นในคดีนี้ราคาทรัพย์สินที่พิพาทกันในศาลชั้นต้น ซึ่งกำหนดไว้ห้าหมื่นบาท เมื่อจำเลยทั้งสี่แพ้คดีในชั้นอุทธรณ์ จำเลยทั้งสี่ฎีกาขอให้ตนเป็นฝ่ายชนะคดี ราคาทรัพย์สินที่พิพาทกันในชั้นฎีกาจึงต้องถือตามราคาทรัพย์สินที่กำหนดในศาลชั้นต้นคือ ห้าหมื่นบาท หาใช่ถือตามราคาที่ยังจำเลยทั้งสี่ กำหนดขึ้นมาใหม่ ซึ่งเกินกว่าราคาที่กำหนดมาในศาลชั้นต้นไม่ เมื่อคดีนี้มีราคาทรัพย์สินที่พิพาทไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขใหม่ และฎีกาของจำเลยทั้งสี่เป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นจึงไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสี่จึงชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้วเห็นว่า ราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกา ไม่เกินสองแสนบาทที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่ 12 พ.ศ. 2534 มาตรา 18 นั้น หมายความว่าถึงราคา ทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่คู่ความฝ่ายที่ฎีกาซึ่งแพ้คดีหรือชนะคดีแต่ เพียง บางส่วนในชั้นอุทธรณ์ ได้ฎีกาขอให้ตนเป็นฝ่ายชนะคดีทั้งหมด หรือชนะคดีเพิ่มเติม จากที่ชนะคดีมาแล้วบางส่วนให้เต็มตาม ราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาท อันกำหนดมา แต่ศาลชั้นต้น ดังนั้นในคดีนี้ราคาทรัพย์สินที่พิพาทกันในศาลชั้นต้น ซึ่งกำหนดไว้ห้าหมื่นบาท เมื่อจำเลยทั้งสี่แพ้คดีในชั้นอุทธรณ์ จำเลยทั้งสี่ฎีกาขอให้ ตนเป็นฝ่ายชนะคดี ราคาทรัพย์สินที่พิพาทกันในชั้นฎีกาจึงต้องถือตามราคา ทรัพย์สินที่กำหนดในศาลชั้นต้นคือ ห้าหมื่นบาท หากใช้ถือตามราคาที่จำเลยทั้งสี่ กำหนดขึ้นมาใหม่ ซึ่งเกินกว่าราคาที่กำหนดมาในศาลชั้นต้นไม่ เมื่อคดีนี้มีราคา ทรัพย์สินที่พิพาทไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง ตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขใหม่ และฎีกาของจำเลยทั้งสี่เป็น ฎีกาในข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นจึงไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสี่จึงชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ตัน เวทไว-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ